

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

Gli Accordi di Basilea e il quadro prudenziale europeo

Premessa al punto 8 del programma — la cornice prudenziale internazionale ed europea

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
8 domande d'esame

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1	Gli Accordi di Basilea e il quadro prudenziale europeo	1
1.1	D1 — Il Comitato di Basilea: natura, composizione e assenza di potere normativo	1
1.2	D2 — Basilea I (1988): il coefficiente di solvibilità e le ponderazioni per classi di controparte	2
1.3	D3 — Basilea II (2004) e la struttura a tre pilastri	3
1.4	D4 — Basilea III: architettura generale e cambio di metodo	5
1.5	D5 — La nuova definizione di fondi propri: CET1, AT1 e Tier 2	6
1.6	D6 — I coefficienti minimi di fondi propri: l'art. 92 CRR	7
1.7	D7 — Il requisito combinato di riserva di capitale, l'ammontare massimo distribuibile e il piano di conservazione	8
1.8	D8 — Il recepimento europeo: CRR e CRD IV, il pacchetto CRR II/CRD V, il pacchetto CRR III/CRD VI	9

1 | Gli Accordi di Basilea e il quadro prudenziale europeo

Questo capitolo copre la cornice entro cui si colloca tutta la vigilanza prudenziale della seconda parte del corso: chi è il Comitato di Basilea, che cosa sono gli accordi che porta il suo nome, e come regole nate prive di ogni forza giuridica finiscano per imporsi a una banca italiana. Il prof. Urbani tende a entrare in argomento non dalla tecnica ma dal problema delle fonti: perché un organismo senza potere normativo produce le norme più stringenti che una banca conosca. Da lì si scende progressivamente al dettaglio — Basilea I, II, III, la cosiddetta Basilea IV — e si risale infine al diritto positivo vigente: CRR, CRD e Circolare n. 285. Il filo logico da tenere è sempre lo stesso, ed è bene esplicitarlo all'orale: **soft law internazionale** → **hard law dell'Unione** → **normativa secondaria nazionale di attuazione delle discrezionalità**. Ogni istituto va raccontato in questi tre passaggi. Chi espone Basilea come se fosse un testo di legge sbaglia il registro; chi espone il CRR senza sapere da dove venga non sa spiegare perché contenga quelle soglie e non altre. Due avvertenze di metodo. La prima: il materiale del corso (appunti 2022, slide 2016-2023) è in più punti superato dal diritto vigente — le fasi di applicazione di Basilea 3 sono storia, il pacchetto CRR III/CRD VI è stato recepito in Italia con il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208. Segnarlo è esattamente il giudizio autonomo che la fascia alta premia. La seconda: le soglie vanno citate con l'articolo, mai a memoria. Il 4,5%, il 6% e l'8% stanno nell'art. 92, par. 1, CRR; il 2,5% della riserva di conservazione nell'art. 129 CRD. Dire «il coefficiente è l'otto per cento» senza l'aggancio è la risposta di chi ha letto un riassunto.

1.1. D1 — Il Comitato di Basilea: natura, composizione e assenza di potere normativo

Domanda. Che cos'è il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria? Ne descriva la natura giuridica, la composizione e i poteri.

Risposta da dare. Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un organismo di cooperazione fra autorità di vigilanza, costituito nel 1974 presso la Banca dei Regolamenti Internazionali dai governatori delle banche centrali dei paesi finanziariamente più evoluti, con l'aggiunta di Svizzera e Lussemburgo. Non è un'organizzazione internazionale in senso proprio, non ha personalità giuridica di diritto internazionale e — questo è il punto decisivo — **non è titolare di alcun potere normativo**. I suoi documenti non sono trattati, non sono fonti del diritto e non vincolano né gli Stati né le banche.

Spiegazione. L'occasione della costituzione è nota: le turbolenze del 1974, e in particolare il dissesto della Bankhaus Herstatt, resero evidente che l'operatività bancaria era ormai trans-nazionale mentre la vigilanza restava rigorosamente nazionale. Il Comitato nasce per colmare questo scarto attraverso il coordinamento, non attraverso l'imperio.

La composizione è significativa: siedono le banche centrali e le autorità di vigilanza bancaria, cioè soggetti tecnici privi, nei rispettivi ordinamenti, di potestà legislativa. È la ragione strutturale della non vincolatività. Un governatore può impegnare la propria autorità a comportarsi in un certo modo, non può impegnare il parlamento del proprio Stato. Da qui la natura dei prodotti del Comitato: *standard, guidelines, sound practices*, cioè tipica **soft law**.

Sarebbe però un errore concluderne l'irrilevanza. L'efficacia del Comitato riposa su tre meccanismi. Il primo è reputazionale: aderire agli standard è condizione di credibilità di una piazza finanziaria, e la *peer review* fra autorità funziona da sanzione informale. Il secondo è di mercato: la controparte internazionale pretende dalla banca il rispetto degli standard, perché su di essi calibra il proprio rischio. Il terzo, ed è quello giuridicamente rilevante per noi, è il recepimento: gli standard vengono trasfusi in atti vincolanti dagli ordinamenti che li adottano, e per l'Italia questo passaggio avviene attraverso il diritto dell'Unione europea.

La prova testuale di questa catena è nel diritto positivo interno. La Circolare n. 285 della Banca d'Italia, nelle Definizioni delle Disposizioni introduttive, definisce «Basilea 3» come il documento *Schema internazionale di regolamentazione per le banche*, emanato nel dicembre 2010 e aggiornato nel giugno 2011 dal Comitato di Basilea, e «Basilea 2» come il documento *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali*, nella versione integrale del giugno 2006. E nel capitolo sulle riserve di capitale la Circolare elenca fra le fonti normative della materia, accanto a TUB, CRR e CRD, «il documento Basilea 3» e «le linee guida emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria». Un documento privo di forza vincolante viene cioè richiamato come fonte in un atto di normazione secondaria italiana.

1.2. D2 — Basilea I (1988): il coefficiente di solvibilità e le ponderazioni per classi di controparte

Domanda. Esponga il contenuto dell'accordo del 1988 e mi dica come veniva calcolato il requisito patrimoniale. Quali sono stati i suoi limiti?

Risposta da dare. Nel luglio 1988 il Comitato vara il primo vero accordo sul capitale, che concorda a livello internazionale la misurazione del capitale e i coefficienti patrimoniali minimi delle banche. La regola è di elegante semplicità: la banca deve detenere patrimonio di vigilanza pari all'8 per cento delle attività ponderate per il rischio di credito. È il **coefficiente di solvibilità**, e la sua importanza sta nel fatto che sposta la vigilanza dal terreno delle scelte discrezionali dell'autorità a quello dei parametri tecnici oggettivi.

Spiegazione. Il meccanismo è un rapporto. Al numeratore il patrimonio di vigilanza; al denominatore non il totale delle attività, ma le attività **ponderate** in funzione della rischiosità della

controparte. Le ponderazioni sono coefficienti moltiplicativi articolati per categorie di debitori, e il diritto italiano dell'epoca le riproduce con precisione. La Circolare n. 229, nel Titolo IV, Capitolo 2, Sezione II, fissa infatti il requisito minimo all'8 per cento del complesso delle attività ponderate in relazione ai rischi di perdita per inadempimento dei debitori, con la previsione di un 7 per cento per le banche appartenenti a gruppi bancari, e articola il sistema delle ponderazioni nel modo seguente:

Ponderazione	Classe di controparte
0	governi centrali e banche centrali della Zona A, Unione Europea
20%	enti del settore pubblico centrali e locali, banche (incluse le banche multilaterali di sviluppo), imprese di investimento
50%	crediti ipotecari e operazioni di leasing su immobili
100%	attività di rischio verso il settore privato, partecipazioni, attività subordinate e strumenti ibridi non dedotti
200%	partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi

Il rischio veniva dunque valutato in base a tre soli fattori: natura della controparte debitrice, rischio paese, garanzie ricevute.

I limiti emergono proprio dalla tabella. Il primo è la **grossolanità**: tutte le imprese private stanno nella stessa fascia al 100 per cento, sicché il credito a un'impresa solidissima e quello a un'impresa decotta assorbono identico capitale. Ne deriva un potente incentivo all'arbitraggio regolamentare, perché alla banca conviene, a parità di assorbimento, l'esposizione più rischiosa e più remunerativa.

Il secondo limite è la logica «di club». Le ponderazioni di favore dipendevano dall'appartenenza del paese alla **zona A**, che la Circolare n. 229 definisce come l'insieme dei paesi membri a pieno titolo dell'OCSE, più chi ha concluso speciali accordi di prestito con il FMI. Un criterio di appartenenza istituzionale, non di merito creditizio, con esiti paradossali quando un paese OCSE entrava in crisi.

Il terzo limite è l'oggetto: l'accordo del 1988 copriva il solo rischio di credito. Non il rischio di mercato, non il rischio operativo, non il rischio di liquidità. Ed è da questa lacuna che muove l'emendamento del 1996.

Sul piano europeo la trasposizione avvenne mediante le direttive sui fondi propri e sul coefficiente di solvibilità: la stessa Circolare n. 229 richiama la direttiva 89/647/CEE accanto all'«Accordo di Basilea del luglio 1988» come termine di equivalenza per le regole prudenziali dei paesi terzi.

1.3. D3 — Basilea II (2004) e la struttura a tre pilastri

Domanda. Illustri la struttura di Basilea II. Perché si dice che rappresenta un punto di svolta?

Risposta da dare. Il secondo accordo, elaborato dal 2001 e varato nel 2004 — la versione integrale del documento *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali* è del giugno 2006, come la Circolare n. 285 precisa nelle Definizioni — rappresenta un punto di svolta perché abbandona l'idea che la stabilità della banca si assicuri con il solo requisito patrimoniale. Introduce una struttura a **tre pilastri**: requisiti patrimoniali minimi, controllo prudenziale dell'autorità, disciplina di mercato.

Spiegazione. Il **primo pilastro** conserva l'impianto del 1988 ma ne raffina radicalmente il calcolo. Il rischio di credito viene misurato con metodi differenziati — standardizzato e basato sui rating interni — che consentono di graduare la ponderazione in funzione della qualità creditizia effettiva della controparte e non più della sola categoria di appartenenza. Al rischio di credito e di mercato si affianca per la prima volta un requisito per il **rischio operativo**, cioè il rischio di perdite derivanti da inadeguatezze di processi, persone, sistemi o da eventi esterni.

Il **secondo pilastro** è la vera innovazione di metodo. Non basta che la banca rispetti i coefficienti: deve dotarsi di un processo interno di valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rispetto a tutti i rischi rilevanti, anche quelli non coperti dal primo pilastro. All'autorità spetta il processo di revisione e valutazione prudenziale, con il potere di imporre requisiti aggiuntivi. È il meccanismo che nel diritto vigente conosciamo come ICAAP e SREP, disciplinato dalla Circolare n. 285 nella Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, e negli artt. 73, 74, 97 e 104 CRD.

Il **terzo pilastro** introduce una disciplina della trasparenza nei confronti del mercato: obblighi di informativa al pubblico su adeguatezza patrimoniale, esposizione ai rischi e sistemi di gestione e controllo, affinché investitori al dettaglio e qualificati possano esercitare una pressione disciplinante sulla banca. È l'idea che il mercato, se correttamente informato, integri l'azione dell'autorità.

Sul piano delle fonti, Basilea II è stato trasposto nell'ordinamento dell'Unione dalle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, e in Italia dalla Circolare n. 263 della Banca d'Italia del 27 dicembre 2006, recante «Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche», che nelle proprie note richiama espressamente il documento del Comitato del giugno 2006, definito «Nuovo Accordo di Basilea sul Capitale, Basilea 2».

Qui occorre una precisazione, perché il materiale del corso contiene un'imprecisione ricorrente: la direttiva va citata come **2006/48/CE**, non «48/2006/UE». Si tratta di atti anteriori al Trattato di Lisbona, dunque «CE» e non «UE», e la numerazione europea antepone l'anno. Entrambe le direttive sono state abrogate con decorrenza dal 1° gennaio 2014 dall'art. 163 della direttiva 2013/36/UE. Quanto alla Circolare n. 263, essa è oggi in larghissima parte assorbita dalla Circolare n. 285, la cui Premessa dichiara di raccogliere in un solo fascicolo le disposizioni prima contenute, fra l'altro, nelle Circolari n. 263 e n. 229.

1.4. D4 — Basilea III: architettura generale e cambio di metodo

Domanda. Esponga l'architettura complessiva di Basilea 3. In che cosa si differenzia, quanto a metodo, dai due accordi precedenti?

Risposta da dare. Basilea 3 conserva la struttura a tre pilastri di Basilea 2 ma la integra lungo due direttrici. La prima è il **rafforzamento microprudenziale**: più capitale e di qualità migliore, copertura dei rischi più accurata, un limite alla leva, requisiti di liquidità. La seconda è l'**introduzione di una dimensione macroprudenziale**, prima assente: riserve di capitale che guardano al sistema e non alla singola banca. La Premessa della Circolare n. 285 riassume l'intento in termini di capacità delle banche «di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine».

Spiegazione. L'architettura si espone per blocchi. Nel **primo pilastro** Basilea 3 interviene su tre fronti: la qualità e il livello del capitale, la copertura dei rischi e il contenimento della leva finanziaria. Il **secondo pilastro** resta dedicato alla gestione dei rischi e alla vigilanza, il **terzo** alla disciplina di mercato. Accanto ai tre pilastri si colloca, come area autonoma, la **liquidità**, con i requisiti quantitativi globali e gli strumenti di monitoraggio regolamentare. Tutto questo si applica a ogni banca; alle sole istituzioni finanziarie di rilevanza sistemica si aggiungono requisiti ulteriori di assorbimento delle perdite.

Nel primo pilastro, sul versante del capitale, l'intervento è quadruplice: maggiore enfasi su azioni ordinarie e riserve di utili, con requisito minimo di *common equity* innalzato al 4,5 per cento delle attività ponderate per il rischio al netto degli aggiustamenti; assorbimento delle perdite al punto di non sopravvivenza; riserva di conservazione del capitale pari al 2,5 per cento, che porta il requisito totale di *common equity* al 7 per cento con vincoli alle distribuzioni discrezionali; riserva anticiclica fra zero e 2,5 per cento, imposta quando le autorità ritengono che la crescita del credito stia generando un accumulo intollerabile di rischio sistemico.

Il cambio di metodo rispetto al passato è duplice e va sottolineato perché è ciò che il docente cerca. Primo: fino a Basilea 2 la vigilanza si fondava prevalentemente su strumenti di analisi **quantitativi**; con Basilea 3 acquistano rilievo profili **qualitativi** — la governance anzitutto, poi i sistemi di remunerazione, le prassi di valutazione, le prove di stress — tema che la CRD IV riprenderà compiutamente. Secondo: entrano strumenti dichiaratamente **macroprudenziali**, come gli stress test e i buffer sistemici, mentre gli strumenti microprudenziali esistenti vengono affinati.

Un'ultima notazione, utile per collegare con il resto del programma: i meccanismi unici europei — il Meccanismo di vigilanza unico e quello di risoluzione — sono in un certo senso figli di Basilea 3, nel senso che la costruzione di un corpo di regole prudenziali uniforme rende possibile, e anzi necessaria, una vigilanza accentrata. La Premessa della Circolare n. 285 lo dice: la disponibilità di norme prudenziali chiare e coerenti, conformi al single rulebook, «costituisce altresì una precondizione per l'efficace funzionamento del Single Supervisory Mechanism».

1.5. D5 — La nuova definizione di fondi propri: CET1, AT1 e Tier 2

Domanda. Basilea 3 ha ridefinito il patrimonio di vigilanza. Mi illustri la composizione dei fondi propri nel CRR.

Risposta da dare. Il CRR costruisce i fondi propri per somme successive. L'art. 72 stabilisce che «i fondi propri di un ente consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2»; l'art. 25 che «il capitale di classe 1 di un ente consiste nella somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1». Abbiamo dunque tre aggregati in ordine decrescente di qualità: capitale primario di classe 1 (CET1), capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1), capitale di classe 2 (Tier 2).

Spiegazione. Il **CET1** è il capitale di qualità più elevata, perché assorbe le perdite in continuità aziendale senza bisogno di alcun evento attivatore. L'art. 26, par. 1, CRR ne elenca gli elementi: strumenti di capitale che soddisfino le condizioni dell'art. 28 o, ove applicabile, dell'art. 29; riserve sovrapprezzo azioni relative a tali strumenti; utili non distribuiti; altre componenti di conto economico complessivo accumulate; altre riserve; fondi per rischi bancari generali. La norma aggiunge un criterio sostanziale decisivo: gli elementi dalla lettera c) alla lettera f) sono riconosciuti come CET1 «soltanto se possono essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano». Non conta la qualificazione contabile, conta la disponibilità immediata e incondizionata.

Il par. 2 dello stesso articolo disciplina un profilo praticamente rilevante: gli utili di periodo o di fine esercizio possono essere inclusi nel CET1 prima della decisione formale di conferma del risultato soltanto con autorizzazione preventiva dell'autorità competente, che la concede se gli utili sono stati verificati da revisori indipendenti e se tutti gli oneri e dividendi prevedibili sono stati dedotti. La Circolare n. 285 dedica a questa discrezionalità la Parte Seconda, Capitolo 1, Sezione IV.

L'**AT1** è capitale che assorbe le perdite in continuità aziendale, ma per il tramite di un meccanismo contrattuale. L'art. 52, par. 1, lett. g), CRR richiede che gli strumenti siano perpetui e che le disposizioni che li governano non prevedano incentivi al rimborso. La caratteristica distintiva, di cui si dirà, è la clausola di svalutazione o conversione al verificarsi di un evento attivatore.

Il **Tier 2** è capitale che assorbe le perdite essenzialmente in liquidazione o risoluzione. L'art. 63 CRR richiede fra l'altro che gli strumenti abbiano una durata originaria di almeno cinque anni, che non contengano incentivi al rimborso anticipato e che il rimborso anticipato sia possibile solo alle condizioni dell'art. 77 e non prima di cinque anni dall'emissione.

La logica complessiva è quella di una scala di subordinazione e di capacità di assorbimento: più lo strumento è vicino al rischio di impresa, più è di qualità. Basilea 3 ha spostato il baricentro

verso l'alto della scala, imponendo che la parte preponderante dei fondi propri sia *common equity*. Sul piano nazionale la Banca d'Italia esercita le discrezionalità consentite dal CRR nella Parte Seconda, Capitolo 1, della Circolare n. 285, che comprende anche l'individuazione delle banche qualificabili come cooperative ai sensi dell'art. 27, par. 1, CRR.

1.6. D6 — I coefficienti minimi di fondi propri: l'art. 92 CRR

Domanda. Mi enunci i requisiti minimi di fondi propri vigenti e mi spieghi come si costruisce il denominatore del rapporto.

Risposta da dare. L'art. 92, par. 1, CRR impone agli enti di soddisfare sempre, fatti salvi gli artt. 93 e 94, quattro requisiti: un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5 per cento; un coefficiente di capitale di classe 1 del 6 per cento; un coefficiente di capitale totale dell'8 per cento; e — per effetto del regolamento (UE) 2019/876, applicabile in via generale dal 28 giugno 2021 — un coefficiente di leva finanziaria del 3 per cento.

Spiegazione. I primi tre coefficienti si calcolano, ai sensi del par. 2, esprimendo rispettivamente CET1, capitale di classe 1 e fondi propri in percentuale dell'**importo complessivo dell'esposizione al rischio**. Il quarto, il coefficiente di leva, ha invece un denominatore del tutto diverso, non basato sul rischio, di cui si dirà a parte.

La costruzione del denominatore è il cuore tecnico della disciplina, e il par. 3 la descrive per somma di componenti: gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, calcolati conformemente al Titolo II, escludendo il portafoglio di negoziazione; i requisiti di fondi propri per le attività del portafoglio di negoziazione, comprensivi del rischio di mercato e del superamento dei limiti sulle grandi esposizioni; i requisiti per il rischio di mercato relativi alle attività soggette a rischi di cambio o di posizioni in merci; i requisiti per il rischio di regolamento; i requisiti per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito sui derivati OTC; i requisiti per il **rischio operativo**; e gli importi ponderati per il rischio di controparte relativo alle attività del portafoglio di negoziazione. Il par. 4 aggiunge la regola di omogeneizzazione: i requisiti di fondi propri delle lettere da b) a e) vanno moltiplicati per 12,5, che è il reciproco dell'8 per cento e serve a convertire un requisito di capitale in equivalente di attivo ponderato.

Va segnalato un profilo introdotto dal pacchetto del 2019 e spesso ignorato: l'art. 92, par. 1-bis, CRR impone ai G-SII una **riserva del coefficiente di leva finanziaria**, pari alla misura dell'esposizione complessiva moltiplicata per il 50 per cento del coefficiente della riserva per i G-SII applicabile ai sensi dell'art. 131 CRD, da soddisfare esclusivamente con capitale di classe 1. Se il G-SII non rispetta contemporaneamente questa riserva e il requisito combinato di riserva di capitale, si applica il più elevato fra i requisiti di conservazione del capitale di cui agli artt. 141 e 141-ter CRD.

Infine il rapporto con gli altri requisiti. I coefficienti dell'art. 92 sono il **primo pilastro**: sopra di essi si collocano il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto in esito allo SREP ai

sensi dell'art. 104-bis CRD, gli orientamenti dell'art. 104-ter e, in cima, il requisito combinato di riserva di capitale. L'art. 128, ultimo comma, CRD vieta espressamente di utilizzare lo stesso CET1 per soddisfare contemporaneamente il requisito combinato di riserva e i requisiti dell'art. 92, par. 1, lett. a), b) e c), CRR o i requisiti aggiuntivi dell'art. 104-bis: è la regola del divieto di doppio computo, ed è quella che rende il sistema una vera sovrapposizione di strati.

1.7. D7 — Il requisito combinato di riserva di capitale, l'ammontare massimo distribuibile e il piano di conservazione

Domanda. Che cosa accade se una banca non rispetta il requisito combinato di riserva di capitale? Descriva il meccanismo dell'ammontare massimo distribuibile.

Risposta da dare. Il requisito combinato di riserva di capitale è definito dall'art. 128, punto 6, CRD come l'importo totale di capitale primario di classe 1 necessario per soddisfare la riserva di conservazione, aumentato — ove applicabili — della riserva anticiclica, della riserva per i G-SII, di quella per gli O-SII e di quella a fronte del rischio sistemico. Chi non lo rispetta non subisce una sanzione, ma perde progressivamente la libertà di distribuire: è il meccanismo dell'**ammontare massimo distribuibile**, disciplinato dall'art. 141 CRD.

Spiegazione. Il congegno opera per gradi. L'art. 141, par. 1, stabilisce anzitutto un divieto preventivo: l'ente che rispetta il requisito combinato non può effettuare distribuzioni in relazione al CET1 tali da farlo scendere a un livello che non consenta più di soddisfarlo. Chi invece **non** rispetta il requisito deve, ai sensi del par. 2, calcolare l'AMD e informarne l'autorità competente; e prima di aver effettuato il calcolo non può compiere nessuna delle tre azioni tipizzate: distribuzioni in relazione al CET1; assunzione di obblighi di pagamento di remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali, o corresponsione di remunerazione variabile la cui obbligazione sia sorta quando il requisito non era rispettato; pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1. Effettuato il calcolo, il par. 3 vieta di distribuire più dell'AMD.

Il calcolo, disciplinato dai parr. 4-6, è il prodotto di due fattori. La **somma** è data, ai sensi del par. 5, dagli utili intermedi e dagli utili di esercizio non inclusi nel CET1 ai sensi dell'art. 26, par. 2, CRR, al netto delle distribuzioni già effettuate e degli importi dovuti a titolo d'imposta. Il **fattore** dipende dalla posizione della banca all'interno della fascia del requisito combinato, per quartili: se il CET1 disponibile rientra nel primo quartile, il più basso, il fattore è 0; nel secondo quartile 0,2; nel terzo 0,4; nel quarto 0,6. La progressione è deliberata: più la banca si allontana dal rispetto del requisito, meno può distribuire, fino al blocco totale.

Un elemento spesso trascurato: il CET1 rilevante per il calcolo è quello detenuto e **non utilizzato** per rispettare i requisiti dell'art. 92, par. 1, lett. a), b) e c), CRR né il requisito di fondi propri aggiuntivi dell'art. 104, par. 1, lett. a), CRD che fa fronte a rischi diversi dal rischio di leva eccessiva. Il requisito di secondo pilastro entra dunque nel calcolo, e la Circolare n. 285 lo esplicita in nota, precisando che il requisito combinato non si considera rispettato se

la banca non dispone di fondi propri sufficienti, in quantità e qualità, per rispettare al tempo stesso il requisito combinato, i requisiti dell'art. 92 CRR e il requisito aggiuntivo dell'art. 104.

Al vincolo distributivo si affianca un obbligo di programmazione: l'art. 142 CRD impone all'ente che non soddisfi il requisito combinato di elaborare un **piano di conservazione del capitale** e di trasmetterlo all'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dall'accertamento, prorogabili fino a dieci su autorizzazione motivata dalla situazione individuale dell'ente. Il piano contiene stime di costi e ricavi, stato patrimoniale previsionale, misure per aumentare i coefficienti e un calendario per il ripristino. L'autorità lo approva solo se ritiene che consenta ragionevolmente di soddisfare il requisito entro un periodo adeguato; in caso contrario impone l'aumento dei fondi propri entro un termine o si avvale dei poteri dell'art. 102 per limiti alle distribuzioni più rigorosi di quelli dell'art. 141.

La Circolare n. 285 recepisce integralmente il meccanismo nella Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, Sezione VI, dove l'AMD è comunicato alla BCE o alla Banca d'Italia secondo il riparto di competenze del Meccanismo unico, ed è approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica previo parere dell'organo con funzione di controllo.

1.8. D8 — Il recepimento europeo: CRR e CRD IV, il pacchetto CRR II/CRD V, il pacchetto CRR III/CRD VI

Domanda. Ricostruisca la successione degli atti europei che hanno trasposto gli accordi di Basilea, dal 2013 a oggi.

Risposta da dare. La trasposizione europea di Basilea 3 avviene con due atti del 26 giugno 2013: il regolamento (UE) n. 575/2013, il CRR, e la direttiva 2013/36/UE, la CRD IV, applicabili dal 1° gennaio 2014. Su questo impianto sono poi intervenuti due pacchetti di revisione: quello del 20 maggio 2019, composto dal regolamento (UE) 2019/876 e dalla direttiva (UE) 2019/878 — CRR II e CRD V — e quello del 31 maggio 2024, composto dal regolamento (UE) 2024/1623 e dalla direttiva (UE) 2024/1619 — CRR III e CRD VI.

Spiegazione. Il **riparto di materia** fra regolamento e direttiva è il primo punto da chiarire. Il CRR disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale del Primo Pilastro — fondi propri, requisiti patrimoniali, grandi esposizioni, liquidità, leva finanziaria — e le regole sull'informativa al pubblico del Terzo Pilastro. La CRD riguarda le condizioni di accesso all'attività bancaria, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, il processo di controllo prudenziale e le riserve patrimoniali addizionali. La scelta congiunta risponde all'obiettivo del **single rulebook**: dove serve uniformità assoluta si usa il regolamento, dove è necessario un margine di adattamento agli ordinamenti nazionali si usa la direttiva. L'art. 163 CRD IV ha abrogato, dal 1° gennaio 2014, le precedenti direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

Il **pacchetto del 2019** ha inciso in profondità, e il testo del CRR ne porta traccia in ogni articolo modificato, entrato in vigore il 27 giugno 2019 e applicabile in via generale dal 28 giugno 2021, salve le eccezioni dell'art. 3, parr. 3-8. Fra gli interventi principali: l'introduzione del

coefficiente di leva finanziaria del 3 per cento come requisito di primo pilastro all'art. 92, par. 1, lett. d); l'introduzione della riserva del coefficiente di leva per i G-SII all'art. 92, par. 1-bis; l'introduzione dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII agli artt. 92-bis e 92-ter; la trasformazione dell'NSFR in requisito quantitativo con l'art. 428-ter. Sul versante della direttiva, la direttiva (UE) 2019/878 ha riscritto l'art. 129 sulla riserva di conservazione, ha modificato l'art. 128 introducendo i divieti di doppio computo, e ha inserito gli artt. 104-bis e 104-ter sul requisito di fondi propri aggiuntivi e sugli orientamenti.

Il **pacchetto del 2024** completa la *finalisation*: il regolamento (UE) 2024/1623 interviene su rischio di credito, rischio di aggiustamento della valutazione del credito, rischio operativo, rischio di mercato e output floor; la direttiva (UE) 2024/1619 su poteri di vigilanza, sanzioni, succursali di paesi terzi e rischi ambientali, sociali e di governance.

L'**attuazione italiana** del pacchetto 2024 è il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, in vigore dal 9 gennaio 2026, che ha inciso profondamente sul TUB: ha sostituito la nozione di «banca extracomunitaria» con quella di «banca di Stato terzo» all'art. 1, co. 2, lett. c); ha introdotto l'art. 14-bis sull'autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche di Stato terzo; ha modificato la disciplina del segreto d'ufficio all'art. 7; e — dato di particolare rilievo per chi studia sul materiale del corso — ha **abrogato l'art. 53, co. 1, lett. c), TUB**, che attribuiva alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni generali sulle partecipazioni detenibili. Chi cita ancora l'art. 53, co. 1, lett. c), come fonte della disciplina delle partecipazioni detenibili commette oggi un errore.